

Naeva – Personvern og bruksvilkår

Vi respekterer ditt personvern.

Når du bruker Naeva sine tjenester, applikasjoner, programvare, komponenter, eller andre tilknyttede eller integrerte tjenester, applikasjoner, programvare, komponenter (heretter refereres alt dette til som «**Tjenesten**») vil personlige data om deg kunne samles inn, lagres, og behandles. I noen tilfeller er slik databehandling lovpålagt, for eksempel dersom du utfører arbeid på en aktiv byggeplass (se forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser «Byggherreforskriften», FOR-2009-08-03-1028). I andre tilfeller er det nødvendig for å utføre og/eller forbedre Tjenesten.

Nedenfor finner du mer informasjon om følgende:

- Naeva AS
- Hvilke kategorier data vi samler inn
- Hvordan slik data lagres og behandles
- Hvordan slik data eventuelt kan deles med andre
- Dine rettigheter i forbindelse med personlige data

Om Naeva

Naeva er et norsk teknologiselskap som utvikler og leverer elektronisk utstyr, programvare, applikasjoner, og tilknyttede tjenester til våre kunder, slik som for eksempel byggherrer, entreprenører, maskin-/utstyrsleverandører, eller andre selskaper som har behov for å administrere arbeidsplasser, maskiner, mannskap, eller annet. Eksempler på våre produkter er elektroniske mannskapslister, adgangskontroll, overvåking av lokasjoner eller utstyr, opplæringsystemer, dataanalyse og rapportering. Ytterligere produkter og tjenester legges til fortløpende.

Besøk nettsiden vår for mer informasjon om Naeva:

www.naeva.no

Hvis du har spørsmål om Naeva eller personvern kan du kontakte oss på følgende e-postadresse:

privacy@naeva.no

Personvernsroller

Når kunden eller Naeva behandler dine personlige data er du et **datasubjekt**.

Når vi leverer Tjenesten behandler vi ofte personlige data på vegne av våre kunder. I disse tilfellene er kunden **behandlingsansvarlig**, og Naeva er kundens **databehandler**. Unntaksvis kan Naeva også behandle dine opplysninger på egne vegne. I disse tilfellene er Naeva behandlingsansvarlig.

Behandlingsansvarlig er den parten som bestemmer over dataene om et **datasubjekt** og hvordan de skal behandles. Det er denne parten som er ansvarlig for å følge lover og regler for personvern, og som derfor også er ansvarlig for å ivareta og følge opp dine rettigheter.

Databehandler er et selskap som behandler data om et **datasubjekt** på vegne av en behandlingsansvarlig og under behandlingsansvarlig sin instruks.

Hvis du har behov for å vite hvem som er behandlingsansvarlig for dine data kan du kontakte oss: privacy@naeva.no.

Formål for databehandlingen

Vi behandler dine personlige data når det er nødvendig for å følge gjeldende lover eller når det er nødvendig for å utføre Tjenesten for våre kunder. Dette kan omfatte følgende primære formål:

- Å tillate vår kunde å monitorere og kontrollere hvilke personer som er til stede eller tilknyttet deres lokasjoner, byggeplasser, arbeidssted, utstyr, maskineri, eller kjøretøy til enhver tid
- Å tillate vår kunde å kontrollere hvilke personer som har tilgang til deres lokasjoner, byggeplasser, arbeidssted, utstyr, maskineri, eller kjøretøy
- Å tillate vår kunde å monitorere og utøve kontroll over hvilke personer som er klarert, sertifisert, eller på annen måte kvalifisert for å bedrive operasjoner knyttet til deres lokasjoner, byggeplasser, arbeidssted, utstyr, maskineri, eller kjøretøy
- Å tillate vår kunde å monitorere, ivareta, og føre oversikt over personell i forbindelse med deres lokasjoner, byggeplasser, arbeidssted, utstyr, maskineri, eller kjøretøy av hensyn til HMS (helse, miljø, og sikkerhet)
- Å tillate vår kunde å administrere opplæring, testing, og kontroller av hensyn til HMS i forbindelse med personell som søker adgang til deres lokasjoner, byggeplasser, arbeidssted, utstyr, maskineri, eller kjøretøy
- Å tillate personell som er til stede på vår kunde sin lokasjon å identifisere og kommunisere med annet personell som er tilstede på samme lokasjon
- Å tillate ledere, ansvarlige, eller eiere av en lokasjon å identifisere og kommunisere med personell som er til stede på slik lokasjon
- Å tillate vår kunde, eller medisinsk og sikkerhetspersonell, å få tilgang viktig informasjon i forbindelse med et nødstilfelle, for eksempel kontaktinformasjon til den pårørende eller frivillig oppgitt helseinformasjon
- Å tillate deg eller vår kunde å slå opp hvor lang tid du har være til stede eller i aktivitet i tilknytning til kundens lokasjoner, byggeplasser, arbeidssted, utstyr, maskineri, eller kjøretøy
- Å skape, åpne, slette, stenge, eller endre din brukerprofil eller tilganger i Tjenesten eller å tillate vår kunde å gjøre det samme
- Å gi kunden tilgang til data om aktivitet og trafikk i tilknytning til deres lokasjoner, byggeplasser, arbeidssted, utstyr, maskineri, eller kjøretøy
- Å gi deg og kunden anledning til å signere/bekreftede dokumenter og dokumentasjon ved hjelp av Tjenesten
- Å gi deg tilgang til Tjenesten og/eller kundens lokasjoner, byggeplasser, arbeidssted, utstyr, maskineri, eller kjøretøy
- Å tillate deg å skape, åpne, slette, stenge, eller endre din brukerprofil eller tilganger i Tjenesten
- Å gi kunden dataanalyser og rapporter i tilknytning til de ovennevnte formål, inkludert din brukerhistorikk i Tjenesten
- Å tillate deg å tilknytte, frakoble, registrere, avregistrere, automatisere, kontrollere og styre maskinvare og enheter ved hjelp av Tjenesten
- Andre lignende formål

Ved behov så vil Naeva også kunne behandle deler av dine personlige data for andre sekundære formål knyttet til Tjenesten:

- Forbedring, diagnose, vedlikehold, utbedring, oppdatering, og videreutvikling av Tjenesten
- Oppretting, vedlikehold, endring, oppdatering, eller sletting av din brukerprofil eller dine tilganger
- Fremskaffing av dokumentasjon som underlag for fakturering, dokumentasjon eller håndheving av avtaler for Naeva og/eller vår kunde
- Etterlevelse av lovpålagte krav, slik som utlevering av opplysninger til myndigheter eller revisor, eller som bevis for å beskytte Naeva sine interesser i en eventuell rettsprosess
- Forbedring og tilpasning av din opplevelse av Tjenesten basert på dine valg og bruksmønstre
- Formidling av relevant informasjon og oppdateringer om Tjenesten
- Brukerstøtte for deg og vår kunde
- Toveiskommunikasjon mellom deg, Naeva og/eller vår kunde, når nødvendig, via telefon, epost, post, tekstmelding, mobiltelefonvarsler, pop-up-meldinger, og andre tilgjengelige kommunikasjonsformer
- HMS-formål (helse, miljø, og sikkerhet) knyttet til Tjenesten og lokasjoner/arbeidssted, utstyr, maskineri, og/eller kjøretøy/utstyr/maskiner
- Innsamling og føring av statistikk og dataanalyse for bruk og hendelser knyttet til Tjenesten for intern bruk, samt for deling med vår kunde
- Andre lignende formål

De formål som nevnes over er alle viktige deler av Tjenesten, hvilket betyr at du som datasubjekt ikke kan velge dem bort.

Kategorier personlige data

Under den løpende leveransen av Tjenesten vil vi kunne samle og behandle de følgende kategorier personlige data.

Personalia

- Fullt navn og eventuelle kallenavn
- Kontaktinformasjon, inkludert adresse, telefonnummer, og epostadresse
- Pårørendeinformasjon, inkludert kontaktinformasjon
- Fødselsdato
- Helsedata (hvis frivillig oppgitt)
 - Det er frivillig å oppgi helsedata og er ikke påkrevd for å bruke Tjenesten
 - Dersom helsedata oppgis er dette å anse som eksplisitt samtykke til at slik helsedata kan behandles for å ivareta din egen helse og sikkerhet
 - Kontakt oss når som helst dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke

Profesjonelle opplysninger

- Relevant informasjon om din(e) arbeidsgiver(e), selskap(er), og/eller kunde(r) som har tilknytning til lokasjoner, byggeplasser, utstyr, eller maskiner som bruker eller er kontrollert ved hjelp av Tjenesten

- Ditt HMS-kort, inkludert foto av deg dersom finnes er på kortet
- Profilbildet ditt
- Profesjonelle opplysninger om deg, inkludert kvalifikasjoner, sertifiseringer, lisenser, yrker, og lignende
- Dine adganger, rettigheter, restriksjoner, og lignende i tilknytning til lokasjoner, byggeplasser, utstyr, eller maskiner som bruker eller er kontrollert ved hjelp av Tjenesten

Lokasjons- og tjenestedata

- Nåværende og historiske lokasjonsdata, inkludert posisjoner og bevegelsesavstander mens tilknyttet Tjenesten
- Dine samtykker knyttet til Tjenesten
- Detaljer om din bruk av Tjenesten, inkludert tidspunkter og navigasjon i systemer tilknyttet Tjenesten
- Informasjon om apparater, systemer, nettlesere, operativsystem, og annen informasjon knyttet til din mobiltelefon, nettbrett, PDA, PC, eller annen hardware og software du benytter for tilgang til Tjenesten
- Resultater av tester og kontrollspørsmål administrert ved hjelp av Tjenesten
- Kommunikasjon mellom deg, Naeva, kunden, eller annet personell som gjennomføres ved hjelp av Tjenesten eller i tilknytning til Tjenesten

Listen er ikke uttømmende – andre lignende kategorier personlige data kan også samles inn og behandles hvis nødvendig for levering av Tjenesten.

Behandlingsgrunnlag

Vi behandler dine personlige data kun når det er nødvendig for å levere eller forbedre Tjenesten eller når nødvendig av andre legitime årsaker. Vi benytter oss av følgende behandlingsgrunnlag når vi er behandlingsansvarlig for dine personlige data:

- **Behandling for å ivareta legitime interesser:** Dette gjelder når det er nødvendig å behandle dine personlige data for å ivareta våre eller våre kunders legitime interesser, såfremt ikke sterke motstridende interesser gjør seg gjeldende.
- **Behandling som er påkrevd etter lov:** Dette gjelder når vi behandler dine personlige data fordi dette er påkrevd av lovverket eller ordre fra domstolene.
- **Behandling for oppfylle en kontrakt:** Dette gjelder når du har inngått en kontrakt som medfører at vi behandler dine personlige data.
- **Behandling for å verne om liv og helbred:** Dette gjelder når det er nødvendig å behandle dine personlige data for å verne om liv eller helbred.
- **Behandling etter samtykke:** Dette gjelder når du aktivt har samtykket til vår behandling av dine personlige data.

Hvis du vil vite hvilket behandlingsgrunnlag som gjelder for deg kan du kontakte oss på privacy@naeva.no.

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter i tilknytning til dine personlige data:

- Du kan fritt endre eller trekke tilbake ditt samtykke, der dette gjelder
- Du kan be oss om å korrigere manglende eller feilaktige opplysninger om deg
- Du kan be oss om å slette dine opplysninger, men bare i den utstrekning dette er juridisk or praktisk mulig
- Du kan be oss om å sende deg alle opplysninger vi besitter om deg

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter ovenfor, eller hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personlige data, kan du kontakte oss på privacy@naeva.no. Alternativt kan du kontakte Datatilsynet for ekstern veiledning.

Lagring

Vi kan beholde dine personlige data, i den utstrekning de er relevante, så lenge en av følgende fortsatt gjelder:

- Du er en aktiv bruker av Tjenesten
- Behandlingsgrunnlaget for behandling av dine opplysninger gjelder fortsatt
- Det er påkrevd for å etterleve gjeldende lover, forskrifter, og rettsordre

Når de ovennevnte omstendigheter utløper vil vi enten slette eller fullstendig anonymisere alle data om deg.

Dine personlige opplysninger vil lagres og oppbevares i samsvar med alle relevant lovkrav samt bransjestandarder. Tilgang til dine opplysninger vil kun gis til personer som legitimt har behov for dette i samsvar med de behandlingsformål som er oppgitt i dette dokumentet.

Vi vil kun lagre dine opplysninger i land som EU og Europakommisjonen anser for å ha tilstrekkelig sterkt rettsvern eller der hvor vi har iverksatt tiltak som sikrer adekvat beskyttelse av dine personlige data. Vi tar herunder forbehold om at vi kan benytte systemer og verktøy fra leverandører i andre land for å levere Tjenesten, slik som Apple (USA), Samsung (Sør-Korea), Microsoft (USA) m.fl.

Overføring av personlige data

Dine opplysninger kan overføres digitalt eller analogt mellom systemer eller disketter via trådløse eller kablede forbindelser, eller via andre teknologier for overføring og/eller deling av data som benyttes i forbindelse med Tjenesten.

Deling av data med tredjeparter

Dine opplysninger kan deles med tredjeparter der dette er påkrevd etter lov, når vår behandlingsansvarlige kunde krever det, eller når nødvendig for å levere Tjenesten. All tredjeparts databehandlere eller underdatabehandlere som engasjeres av Naeva vil bli underlagt krav om å etterleve dette dokumentet, samt alle gjeldende lover og regler.

Naeva kan i noen tilfeller være tvunget til å dele personlige data for å etterleve lovverket, for å ivareta egne og andres legitime rettigheter (inkluder våre kunder), eller i nødstilfeller hvor liv og/eller helse er utsatt for fare.



Kontakt privacy@naeva.no for en oppdatert liste over våre databehandlere og underdatabehandlere.

Vilkår for bruk av Tjenesten

Før du gis tilgang til Tjenesten ber vi om at du leser og anerkjenner innholdet i dette dokumentet.

Ved å opprette din profil og logge inn i Tjenesten anerkjenner og godkjenner du følgende:

- Den databehandling av dine opplysninger som vil utføres av Naeva i henhold til dette dokumentet
- At Naeva skal kunne benytte din godkjenning som bekreftelse på at du har lest, forstått, anerkjent, og godkjent innholdet i dette dokumentet

Bemerk at din godkjenning ikke betyr at vi benytter samtykke som behandlingsgrunnlag, med mindre annet eksplisitt følger av dette dokumentet. Din aksept nedenfor skal kun tas til inntekt for at du har mottatt, lest, forstått, og godkjent informasjonen om vår behandling av dine opplysninger i forbindelse med Tjenesten.

Takk for at du tok deg tid til å lese dette dokumentet. Dersom du har spørsmål til oss ber vi om at du tar kontakt på privacy@naeva.no.